



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN bin ROYONG HERDINAYAN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pabean Asri H-03 RT.052 RW.016, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FITRIYAH ROMADHONI, S.H., Penasihat Hukum, Pada Pos Bakum PN Sidoarjo (LBH Legundi) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo

Halaman 1 dari 23 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2025 Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 10 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 10 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 13 butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,83 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas isi sabu
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil
 - 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan ekspresi BCA
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam biru dengan simcard 082229154982 dan 085189347147

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-168/M.5.19/SIDOA/Enz.2/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan raya Waru Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I***”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 01.30 WIB terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN dihubungi oleh sdr. UBED alias CEMPLEK (belum tertangkap) melalui telpon yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di jalan daerah Waru Sidoarjo, tepatnya di dekat tempat pelatihan kerja di samping tempat sampah untuk mengambil bungkus kopi sachet dan setelah menemukan bungkus tersebut terdakwa lalu mengambil dan membawanya pulang dan ketika di rumah terdakwa membuka bungkus tersebut isinya narkoba jenis sabu sebanyak ± 25 (dua puluh lima) gram dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi. Selanjutnya terdakwa disuruh sdr. UBED aliasa CEMPLEK (belum tertangkap) untuk menimbang lalu membagi / memecah sabu tersebut menjadi 5 paket supra dan 5 paket tugel

Halaman 3 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda, lalu 5 paket supra dan 2 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 21.00 WIB, lalu 5 paket supra dan 2 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 23.00 WIB, lalu 5 paket supra dan 2 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 21.30 WIB, lalu 2 paket supra dan 7 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 20.30 WIB, lalu 1 paket supra dan 5 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira jam 23.00 WIB, lalu 5 paket supra dan 2 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira jam 23.00 WIB dan 5 paket supra dan 5 paket tugel yang diranjau di beberapa lokasi yang berbeda pada hari Senin tanggal 26 April 2025 sekira jam 01.30 WIB hingga sabu tersebut sudah habis diranjau, sedangkan untuk 16 (enam belas) butir pil ekstasi terdakwa bungkus 3 (tiga) butir pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 lalu terdakwa ranjau di beberapa lokasi yang berbeda.

Bahwa selanjutnya saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MUHAMMAD TRIO RAMADHANI serta saksi R. FATROR RIFANIE JAYA (ketiganya anggota polisi Polda Jatim) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang bernama AAN, lalu pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar jam 23.00 WIB petugas melakukan observasi di sekitar rumah di Pabean Asri H-03 RT. 052 RW. 016 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap saat memasuki rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,38 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tip warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) kartu ATM tahapan BCA dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut .

Halaman 4 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04012 / NNF / 2025, tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11286 / 2025 / NNF berupa 13 butir tablet warna putih dengan berat netto 3.814 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilondioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik tersangka ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN .

Bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah Pabean Asri H-03 RT. 52 RW. 16 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MUHAMMAD TRIO RAMADHANI serta saksi R. FATROR RIFANIE JAYA (ketiganya anggota polisi Polda Jatim) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



ada pengedar narkoba di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang bernama AAN, lalu pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar jam 23.00 WIB petugas melakukan observasi di sekitar rumah di Pabean Asri H-03 RT. 052 RW. 016 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap saat memasuki rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,38 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tip warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) kartu ATM tahapan BCA dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147, yang keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04012 / NNF / 2025, tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11286 / 2025 / NNF berupa 13 butir tablet warna putih dengan berat netto 3.814 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilondioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik tersangka ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN.

Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 6 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YUHANES YULI S., S.H.,M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN ALS AAN BIN ROYONG HERDINAYAN yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ekstasi di depan rumah di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil yang di duga Ekstasi dengan berat total brutto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tape warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 milik terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di dalam lemari di teras rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kanan serta semua barang bukti tersebut yang menyimpan / meletakkan di tempat tersebut adalah terdakwa sendiri
 - Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak Narkoba jenis Ekstasi yang saksi pimpin selaku panit bersama anggota saksi yang bernama serta BRIPKA R. FATHOR dan BRIPDA M. TRIO rekan-rekan lainnya. Saat itu yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah BRIPKA R. FATHOR, sementara yang lainnya mengawasi terdakwa dan proses pengeledahan.
 - Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang telah saksi tangkap bersama rekan saksi pada saat itu bernama ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN yang tinggal di Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan saksi menanyakan tujuan terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN menyimpan 1 (satu) dompet warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang di dalamnya berisi Ekstasi di dalam lemari di teras rumah terdakwa tersebut agar tidak mudah diketahui oleh orang lain.

- Saksi menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, sekira jam 01.00 Wib di depan rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo adalah milik bos terdakwa yang bernama UBED als CEMPLEK (belum tertangkap), dan saat ditanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan UBED als CEMPLEK, dijawab oleh terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN, untuk keberadaan UBED als CEMPLEK menjadi napi di Lapas tetapi tidak mengetahui menjadi napi di lapas mana, lalu petugas mencoba untuk menghubungi UBED als CEMPLEK menggunakan Hp dengan nomor terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN, tetapi nomor whatsapp milik UBED als CEMPLEK sudah tidak aktif.
- Saksi menerangkan bahwa kronologi awal sebelum dilakukan penangkapan hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN adalah pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 18.00 wib, petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkoba bernama AAN di daerah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas melakukan penyelidikan dan didapati AAN tinggal di Pabean Asri, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapat informasi bahwa nama asli AAN adalah ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN yang tinggal di Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, lalu petugas melakukan observasi di sekitaran rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB didapati terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN sedang berjalan akan memasuki rumahnya, lalu petugas melakukan penangkapan di depan rumah milik ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta rumah milik terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN, ditemukan semua barang

Halaman 8 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dan setelah di interogasi secara lisan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik bos / bandar bernama UBED als CEMPLEK dan terdakwa memperolehnya dengan cara diranjau. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN keberadaan UBED als CEMPLEK dan dijawab UBED als CEMPLEK sedang menjadi napi tapi tidak mengetahui di Lapas mana, kemudian petugas mencoba untuk menghubungi UBED als CEMPLEK menggunakan Hp dan nomor terdakwa, tetapi nomor milik UBED als CEMPLEK sudah tidak aktif, kemudian petugas membawa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN ALS AAN BIN ROYONG HERDINAYAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkoba jenis Ekstasi dari pihak yang berwenang .
- Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu sebagai anggota yang bertugas mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi bertugas menggeledah dan menemukan barang bukti
- Benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total 3, 83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi MUHAMMAD TRIO RAMADHANI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN ALS AAN BIN ROYONG HERDINAYAN yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ekstasi di depan rumah di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil yang di duga Ekstasi dengan berat total brutto 3,83 (tiga koma delapan



puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tape warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 milik terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di dalam lemari di teras rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kanan serta semua barang bukti tersebut yang menyimpan / meletakkan di tempat tersebut adalah terdakwa sendiri

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak Narkotika jenis Ekstasi yang saksi pimpin selaku panit bersama anggota saksi yang bernama serta BRIPKA R. FATHOR dan BRIPDA M. TRIO rekan-rekan lainnya. Saat itu yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah BRIPKA R. FATHOR, sementara yang lainnya mengawasi terdakwa dan proses penggeledahan.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang telah saksi tangkap bersama rekan saksi pada saat itu bernama ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN yang tinggal di Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan saksi menanyakan tujuan terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN menyimpan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya berisi Ekstasi di dalam lemari di teras rumah terdakwa tersebut agar tidak mudah diketahui oleh orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, sekira jam 01.00 Wib di depan rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo adalah milik bos terdakwa yang bernama UBED als CEMPLEK (belum tertangkap), dan saat ditanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan UBED als CEMPLEK, dijawab oleh terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN, untuk keberadaan UBED als CEMPLEK menjadi napi di Lapas tetapi tidak mengetahui menjadi napi di lapas mana, lalu petugas mencoba untuk menghubungi

Halaman 10 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UBED als CEMPLEK menggunakan Hp dengan nomor terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN, tetapi nomor whatsapp milik UBED als CEMPLEK sudah tidak aktif.
- Saksi menerangkan bahwa kronologi awal sebelum dilakukan penangkapan hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN adalah pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 18.00 wib, petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkoba bernama AAN di daerah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas melakukan penyelidikan dan didapati AAN tinggal di Pabean Asri, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapat informasi bahwa nama asli AAN adalah ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN yang tinggal di Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, lalu petugas melakukan observasi di sekitaran rumah dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB didapati terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN sedang berjalan akan memasuki rumahnya, lalu petugas melakukan penangkapan di depan rumah milik ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta rumah milik terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN, ditemukan semua barang bukti tersebut dan setelah di interogasi secara lisan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik bos / bandar bernama UBED als CEMPLEK dan terdakwa memperolehnya dengan cara diranjau. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN keberadaan UBED als CEMPLEK dan dijawab UBED als CEMPLEK sedang menjadi napi tapi tidak mengetahui di Lapas mana, kemudian petugas mencoba untuk menghubungi UBED als CEMPLEK menggunakan Hp dan nomor terdakwa, tetapi nomor milik UBED als CEMPLEK sudah tidak aktif, kemudian petugas membawa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN als AAN bin ROYONG HERDINAYAN ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Saksi menerangkan bahwa terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN ALS AAN BIN ROYONG HERDINAYAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkoba jenis Ekstasi dari pihak yang berwenang .
- Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu sebagai anggota yang bertugas mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi bertugas menggeledah dan menemukan barang bukti
- Benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total 3, 83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram .

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkoba divonis selama 5 tahun pada tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan di tangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ekstasi .
- Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir Pil yang di duga ekstasi dengan berat total brutto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi ekstasi, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tape warna putih, 1 (satu) Isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Kartu ATM tahapan ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147.
- Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil yang di duga ekstasi dengan berat total brutto 3,83 (tiga

Halaman 12 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



koma gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) Isolasi double tape warna putih, 1 (satu) Isolasi warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di dalam lemari di teras rumah, dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147 ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan semua barang bukti tersebut yang menyimpan / meletakkan di tempat tersebut adalah terdakwa sendiri pada saat terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

- Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil ekstasi yang temukan di dalam lemari di teras rumah terdakwa supaya tidak diketahui oleh orang lain dan terdakwa tinggal di rumah orang tua dari ibunya (nenek) di Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sejak terdakwa masih kecil hingga sekarang.
- Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil yang di duga ekstasi dengan berat total brutto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. UBED als CEMPLEK (belum tertangkap) yang terdakwa kenal sejak tahun 2020, karena teman satu desa dan terdakwa menerima pil ekstasi dari Sdr. UBED als CEMPLEK saat itu adalah untuk dipecah dan diedarkan kembali dengan cara diranjau atas suruhan dari bos / bandar terdakwa yang bernama Sdr. UBED als CEMPLEK.
- Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. UBED als CEMPLEK sebanyak 2 kali dengan rincian pertama pada hari Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB di depan perumahan Desa Keboan Sidoarjo dan kedua pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan Waru Sidoarjo, sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi terdakwa memperoleh / menerima dari UBED als CEMPLEK bersamaan dengan pemberian sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan Waru Sidoarjo dan sabu tersebut sudah terdakwa ranjau lagi sesuai

Halaman 13 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



perintah sdr. UBED, sedangkan pil ekstasi sebanyak 16 butir terdakwa edarkan sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di pinggir jalan raya Baypas Juanda depan SMK Penerbangan Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan sisa 13 (tiga belas) butir terdakwa simpan didalam dompet warna hitam dan ditaruh di dalam lemari di teras rumah .

- o Bahwa terdakwa selalu menunggu perintah sdr. UDEB untuk meranjau lagi Narkotika jenis sabu maupun ekstasi dan untuk timbangan elektrik serta plastik klip tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa diperintahkan oleh Sdr. UBED als CEMPLEK untuk menimbang Ekstasi dan setelah itu terdakwa ranjau berdasarkan suruan dari Sdr. UBED als CEMPLEK sedangkan plastik klip yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa tersebut untuk membungkus Ekstasi menjadi beberapa bagian karena Ekstasi tersebut miliknya Sdr. UBED als CEMPLEK kemudian terdakwa ranjau atas suruhan dari Sdr. UBED als CEMPLEK.
- o Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Ekstasi dari Sdr. UBED als CEMPLEK sebanyak 5 (lima) kali ini dan yang pertama dan ketiga tersangka membeli untuk terdakwa konsumsi sendiri yaitu pada hari tanggal lupa pada akhir tahun 2024 dengan harga setiap pocket Rp. 300.000,- hingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa untuk Ekstasi 16 butir yang 3 butir sudah terdakwa edarkan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 dengan cara diranjau di pinggir jalan baypas Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan masih tersisa 13 butir terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam yang terdakwa taruh di dalam almari yang ada diteras rumahnya di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB didepan rumah terdakwa di Pabean Asri H-03 Rt 52 Rw 16 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi 13 butir Pil yang di duga Ekstasi dengan berat total Brutto 3,83 gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas isi Ekstasi;
 - 1 (satu) buah Skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;

Halaman 14 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

1K



- 1 (satu) Isolasi double tape warna putih;
- 1 (satu) Isolasi warna hitam;
- ditemukan di dalam 1 dompet warna hitam di dalam lemari di teras rumah, dengan alamat Pabean Asri H-03, Rt.52, Rw.16, Ds. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo.
- 1 (satu) Kartu ATM tahapan Ekspresi BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147;
- ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan semua barang bukti tersebut yang menyimpan / meletakkan di tempat tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Jatim dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dilimpahkan Kepolresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Terdakwa memperoleh upah dari sdr. UBED als CEMPEK senilai Rp. 25.000,- per titik ranjauan yang terdakwa pasang, dan terdakwa mendapatkan uang setelah Ekstasi habis dan terkadang terdakwa diberi ekstasi sekali pakai
- Benar dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak manapun / yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:

- 1 (satu) klip berisi 13 butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,83 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas isi sabu
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan ekspresi BCA
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam biru dengan simcard 082229154982 dan 085189347147;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04012 / NNF / 2025, tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11286 / 2025 / NNF berupa 13 butir tablet warna putih dengan berat netto 3.814 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilondioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik tersangka ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Pabean Asri H-03 RT. 52 RW. 16 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berawal saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MUHAMMAD TRIO RAMADHANI serta saksi R. FATROR RIFANIE JAYA (ketiganya anggota polisi Polda Jatim) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang bernama AAN, lalu pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar jam 23.00 WIB petugas melakukan observasi di sekitar rumah di Pabean Asri H-03 RT. 052 RW. 016 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap saat memasuki rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,38 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tip warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) kartu ATM tahapan BCA dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard

Halaman 16 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



082229154982 dan 085189347147, yang keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04012 / NNF / 2025, tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11286 / 2025 / NNF berupa 13 butir tablet warna putih dengan berat netto 3.814 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilondioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik tersangka ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN;
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang lebih relevan dengan fakta hukum tersebut di atas, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN bin ROYONG HERDINAYAN sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis /undang melawan hukum dalam arti formal;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosis , serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkotika sangat strik sifatnya dibatasi oleh undang-undang saja untuk ha-hal yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang saja, sehingga penggunaan narkotika diluar



ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan saksi serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa berawal saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MUHAMMAD TRIO RAMADHANI serta saksi R. FATROR RIFANIE JAYA (ketiganya anggota polisi Polda Jatim) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang bernama AAN, lalu pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar jam 23.00 WIB petugas melakukan observasi di sekitar rumah di Pabean Asri H-03 RT. 052 RW. 016 Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap saat memasuki rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,38 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipet kaca bekas isi sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) isolasi double tip warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) kartu ATM tahapan BCA dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam biru dengan nomor simcard 082229154982 dan 085189347147, yang keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04012 / NNF / 2025, tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11286 / 2025 / NNF berupa 13 butir tablet warna putih dengan berat netto 3.814 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilondioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba milik tersangka ANUGRAH FAJAR HERDINAYAN alias AAN Bin ROYONG HERDINAYAN;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi 13 butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,83 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas isi sabu
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 20 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan ekspresi BCA
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam biru dengan simcard 082229154982 dan 085189347147;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sepatutnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun penjara dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anugrah Fajar Herdinayan alias Aan bin Royong Herdinayan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan No.573/Pid.Sus/2025/PN Sda

1/1



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Anugrah Fajar Herdinayan alias Aan bin Royong Herdinayan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi 13 butir pil ekstasi dengan berat total brutto 3,83 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas isi sabu
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil
 - 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan ekspresi BCA
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam biru dengan simcard 082229154982 dan 085189347147;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

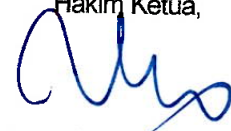


Hakim Anggota,


Dewi Iswani, S.H.,M.H.


Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,


Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,


Mulia Sri Widiyanti, S.H.